

杭州市上城区人民法院

民事裁定书

(2021)浙0102民特655号

申请人：杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行，住所地：杭州市上城区西湖大道221号。

负责人：陈苏烨。

委托诉讼代理人：李一新，该行员工。

申请人：浙江易达丰农业发展有限公司，住所地：浙江省杭州市余杭区尚坤云街A座201室。

法定代表人：姜达忠。

申请人：姜达忠，男，1970年3月21日出生，汉族，住浙江省杭州市余杭区仁和镇清合嘉园东区18-1-201室，公民身份号码：320922197003211457。

申请人：朱信芹，女，1972年6月20日出生，汉族，住浙江省杭州市余杭区仁和镇清合嘉园东区18-1-201室，公民身份号码：320922197206201427。

委托诉讼代理人：姜达忠，系朱信芹丈夫。

申请人：姜玉玲，女，1992年11月29日出生，汉族，住浙江省杭州市余杭区仁和镇清合嘉园东区18-1-201室，公民身份号码：32092219921129142X。

委托诉讼代理人：姜达忠，系姜玉玲父亲。

申请人：曹亿滔，男，1992年5月22日出生，汉族，住浙江省杭州市余杭区仁和镇清合嘉园东区18-1-201室，公民身份号码：33068119920522455X。

委托诉讼代理人：姜达忠，系曹亿滔岳父。

申请人：赵海涛，男，1972年12月4日出生，汉族，住浙江省杭州市余杭区良渚镇逸居城逸情苑18-1-902室，公民身份号码：32092219721204275X。

申请人：张艳，女，1982年12月20日出生，汉族，住浙江省杭州市余杭区良渚镇逸居城逸情苑18-1-902室，公民身份号码：330821198212201428。

委托诉讼代理人：赵海涛，系张艳丈夫。

本院立案受理申请人与申请司法确认调解协议关于司法确认调解协议的申请并进行了审查。现已审查终结。

申请人与申请司法确认调解协议于2021年10月13日经杭州市玉皇山南基金小镇金融行业人民调解委员会主持调解，达成调解协议如下：

一、浙江易达丰农业发展有限公司于2021年10月23日前归还杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行欠款本金人民币1900000元，利息、罚息、复利人民币24380.36元（利息、罚息、复利暂计算至2021年8月24日，此后的利息、罚息以未还本金

为基数、复利以未还利息为基数，按合同约定利率标准计算至款项付清之日止）。

二、姜达忠、朱信芹、姜玉玲、曹亿滔、赵海涛、张艳对第一项所述债务承担连带清偿责任。

三、申请杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行对姜达忠、朱信芹名下位于杭州市余杭区仁和镇清合嘉园东区 18 幢 1 单元 201 室的房产经折价或拍卖、变卖后所得价款享有优先受偿权。

四、本案诉讼费及其他实现债权的全部费用由浙江易达丰农业发展有限公司、姜达忠、朱信芹、姜玉玲、曹亿滔、赵海涛、张艳负担。

五、双方无其他争议。以此清结本纠纷。

本院经审查认为，申请人达成的调解协议，符合司法确认调解协议的法定条件。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十五条规定，裁定如下：

申请人与申请司法确认调解协议于 2021 年 10 月 13 日经杭州市玉皇山南基金小镇金融行业人民调解委员会主持调解达成的调解协议有效。

当事人应当按照调解协议的约定自觉履行义务。一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行。

(此页无正文)

审 判 员 郁 莺



二〇二一年十月十三日

本件与原本核对无异

书 记 员 王 玥